



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 202 DEL 13/05/2026	OGGETTO: Determina per Avvio di procedura asta pubblica per l'alienazione dell'immobile "Lotto di terreno sito in Via Carlo III (ex via Carmignano) casto terreni Fg. 16 part. 1306 già 417", conformemente al Regolamento Comunale per l'Alienazione del Patrimonio Comunale, da aggiudicarsi con il criterio di cui all'art. 73, lett. c) del R.D. n. 827 del 23.05.1924
Registro Generale N. 350 DEL 13/05/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **tedici**, del mese di **maggio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 14/2026, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 02 del 03/03/2026 si approvava il vigente Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei beni immobili non strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente da valorizzare con alienazione;
- che nel suddetto Piano tra i beni da valorizzare a mezzo di alienazione vi è l'immobile denominato "Lotto di terreno sito in Via Carlo III (ex via Carmignano), casto terreni Fg. 16 part. 1306 già 417";

ACCLARATO che è volontà di questa Amministrazione procedere all'alienazione del bene in parola, giusta *Deliberazione di C.C. n° 06 del 19/07/2021 che qui si intende integralmente richiamata;*

VISTO l'art. 8 del succitato Regolamento Comunale per l'alienazione del patrimonio immobiliare;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 39 del 01.03.2021 con cui si procedeva ad affidare apposito incarico professionale per il supporto relativo alla predisposizione e la stesura di perizia di stima definitiva del bene in parola;

VISTA la documentazione di perizia di stima acquisita agli atti del Comune, composta dai seguenti elaborati:

- TAV1 Individuazione dell'area su base aerofotogrammetrica;
- TAV2 Individuazione dell'area su base catastale;
- TAV3 Individuazione dell'area su base P.R.G.;
- TAV4 Individuazione dell'area su base ortofotografica;
- TAV5 Documentazione fotografica;
- TAV6 Calcolo capacità residua;
- TAV 7 Relazione Illustrativa;

APPURATO CHE:

- Con Determina Settoriale n° 042/2022 R.G. n. 078/2022 veniva avviata, la procedura dell'asta pubblica, conformemente al succitato Regolamento Comunale per l'Alienazione del Patrimonio Comunale, per la vendita del "Lotto di terreno sito in Via Carmignano casto terreni Fl. 16 part. 417" da aggiudicarsi con il criterio di cui all'art. 73, lett. c) del R.D. n. 827 del 23.05.1924

- Con Determina Settoriale n° 045/2023 R.G. n. 070/2023 veniva avviata la procedura dell'asta pubblica, conformemente al succitato Regolamento Comunale per l'Alienazione del Patrimonio Comunale, per la vendita del "Lotto di terreno sito in Via Carmignano casto terreni Fl. 16 part. 417" da aggiudicarsi con il criterio di cui all'art. 73, lett. c) del R.D. n. 827 del 23.05.1924

CONSIDERATO che le procedure dell'asta pubblica avviate sia con Determina Settoriale n° 042/2022 R.G. n. 078/2022, sia Determina Settoriale n° 045/2023 R.G. n. 070/2023 sono risultate entrambe deserte e pertanto non completate;

VISTO l'art. 9 del succitato Regolamento Comunale per l'alienazione del patrimonio immobiliare secondo cui "...*alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede, di norma, mediante asta pubblica con i modi indicati dall'art. 73, lett. a) o c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con aggiudicazione soggetta ad offerte in aumento ai sensi del successivo art. 84 e ss. del medesimo decreto...*";

RITENUTO, pertanto, di avviare procedura di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile "Lotto di terreno sito in Via Carlo III (ex via Carmignano), catasto terreni Fg. 16 part. 1306 già 417", conformemente al Regolamento Comunale per l'Alienazione del Patrimonio Comunale, da aggiudicarsi con il criterio di cui all'art. 73, lett. c) del R.D. n. 827 del 23.05.1924 ovvero per mezzo di offerte segrete da aggiudicarsi al << massimo rialzo >> sul prezzo stimato a base d'asta di euro 158.000,00 (centocinquantottomila,00);

RITENUTO procedere quindi ad:

- avviso pubblico di asta pubblica per la procedura di vendita di detto terreno di proprietà comunale;
- detto avviso si intende a tutti gli effetti procedura negoziata ovvero trattativa privata, secondo il criterio del miglior prezzo in aumento rispetto all'importo stabilito a base di gara, che sarà espletata con coloro che presenteranno richiesta all'acquisto del bene di cui si tratta, nelle modalità e nei tempi stabiliti nei documenti redatti da questa Area Tecnica.

CONSIDERATO che a tal fine è stato redatto avviso pubblico con relativi allegati e modello di domanda di partecipazione all'asta pubblica in oggetto.

CONSIDERATO pertanto la necessità di pubblicare avviso pubblico che contenga la descrizione del bene oggetto di asta pubblica, le modalità di partecipazione e i criteri in ottemperanza alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

PRESO ATTO che la suddetta asta non comporta impegni di spesa per l'Ente.

DATO ATTO che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il solo parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa mentre non viene rilasciato alcun parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** integralmente la premessa, quale parte sostanziale della presente;
2. **DI APPROVARE** l'avviso pubblico di asta pubblica per la procedura di vendita del terreno di proprietà comunale sito in Avella alla Via Carlo III (ex via Carmignano), identificato al catasto terreni Fg. 16 part. 1306 già 417;
3. **DI APPROVARE** il modello di istanza di partecipazione alla gara (Allegato A e Allegato B) in oggetto, parte integrante del presente atto;
4. **DI APPROVARE** il modello di OFFERTA ECONOMICA PER L'ASTA PUBBLICA (Allegato c) in oggetto parte integrante del presente atto;
5. **DI AVVIARE** la procedura di alienazione del bene da svolgersi ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 mediante asta pubblica con offerte segrete sul prezzo posto a base d'asta;
6. **DI STABILIRE** che le domande potranno essere presentate entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 15 GIUGNO 2026**, salvo proroga;
7. **DI DARE ATTO** che l'accertamento previsto in entrata del bilancio 2026 verrà regolarizzato una volta espletata la procedura con esito positivo;
8. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è' il sottoscritto, a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

9. **DI PROVVEDERE** all'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione dell'atto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2014;
10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non è necessario acquisire il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis soprarichiamato;
11. **DI ESPRIMERE** sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti

Avella (AV), 13/05/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 13/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 13/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 13/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 14/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 578, e vi rimarrà fino al 29/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 350 del 13/05/2026;

Oggetto: Determina per Avvio di procedura asta pubblica per l'alienazione dell'immobile "Lotto di terreno sito in Via Carlo III (ex via Carmignano) casto terreni Fg. 16 part. 1306 già 417", conformemente al Regolamento Comunale per l'Alienazione del Patrimonio Comunale, da aggiudicarsi con il criterio di cui all'art. 73, lett. c) del R.D. n. 827 del 23.05.1924

Avella (AV), 14/05/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella